

1500937-49.2021.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Flavio Roberto de Carvalho

Comarca: São Roque

Foro: Foro de São Roque

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2123824/2021 - Delegacia de Polícia de São Roque, 2123824 -

DEL.POL.SÃO ROQUE, 814/21/514 - DEL.POL.SÃO ROQUE

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Réu:

Carlos Eduardo da Silva Carneiro e outros

Réu Preso

Prioridade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Roque

Foro de São Roque

1ª Vara Criminal

Av. John Fitzgerald Kennedy, São Roque-SP - cep 18130-510

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500937-49.2021.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500937-49.2021.8.26.0567

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2123824/2021 - Delegacia de Polícia de São Roque, 2123824 -

DEL.POL.SÃO ROQUE, 814/21/514 - DEL.POL.SÃO ROQUE

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Réu:

Carlos Eduardo da Silva Carneiro e outros

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Flavio Roberto de Carvalho

Vistos.

ELIAS DOS SANTOS ARAUJO e ANDERSON CHIARATO DA COSTA qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público, pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, incisos IV cc artigo 61, inciso II alínea "j" todos do Código Penal, porque, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na inicial, agindo em concurso e com identidade de propósitos entre si e com Carlos Eduardo e Anderson Chiarato subtraíram bens pertencentes a empresa vítima.

Acompanhou a denúncia o inquérito policial (fls.01/150) e documentos, onde se destaca: auto de prisão em flagrante(fl.01/14), boletim de ocorrência (fls.15/20); auto de exibição e apreensão (fls.41/42), auto de entrega (fls.43), laudo pericial celular (fls.681/690)

A denúncia foi recebida em 02 de junho de 2021 (fls.175) e o aditamento em 13/10/2021 (fls.666/669) sendo que Anderson e Elias foram citados e ofertaram Defesas (fls. 205/209,217/653), prosseguindo a instrução com a oitiva de testemunhas de interesse das partes (fls.747/748) sendo ao final colhidos os interrogatórios (fls.843)

Em memoriais finais, o Ministério Público insistiu na condenação nos termos da denuncia (fls.848/862).

A Defesa de Anderson pontou pela nulidade da prova, já que apenas foi incriminado por Carlos na fase policial,e que as mensagens foram enviadas do celular de Carlos para o réu quando estava preso e com o celular apreendido (fls.869/874).

Por fim a Defesa de Elias insistiu na improcedência com tese secundaria de desclassificação para receptação culposa(fl.879/881)

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante(fl.01/14), boletim de ocorrência (fls.15/20); auto de exibição e apreensão (fls.41/42), auto de entrega (fls.43), laudo pericial celular (fls.681/690) além da prova oral coligida.

Quanto a autoria o réu, Elias disse que o rapaz foi ate sua casa, e abriu o portão para ele, e disse que se queria um serviço, e como precisava, aceitou, e ele disse que o caminhão estava ruim, e deixaria a carga para carregar em outro caminhão, e teria uma nota fiscal. Ainda pediu se tinha mais alguém para indicar, e quando estavam descarregando, a policia chegou, e o rapaz que o ajudava correu, e entrou na casa, e acabou abordado. O motorista estava dentro do caminhão passando as caixas. O rapaz que correu iria pagar R\$ 600,00. Este rapaz que fugiu e quem pediu para guardar as caixas, e ele mora na comunidade. Não sabe o nome dele. Carlos morava perto de sua casa. Não sabe se o caminhão estava quebrado. Não conhecia Anderson.

Anderson disse que preferia manter-se em silencio.

Jose Luiz disse que a transportadora já trabalhava ha algum tempo com a empresa, e no dia carregaram 1400 caixas de luvas, e de manhã um policial ligou dizendo que a carga estava sendo descarregada em São João Velho, sendo que o destino seria São Paulo, e estas pessoas foram abordadas, sendo que o motorista estava descarregando em uma casa. Esta mercadoria não poderia ser descarregada em qualquer lugar. Anderson na delegacia estava perplexo. Depois recebeu uma ligação da delegacia dizendo que ele estava detido. Ele tentou se explicar e pediu desculpas, e com isso cortou a transportadora. Já teve uma ocasião em que roubaram o carro dele com carga, e isso aconteceu um ano antes. Esta carga dos autos era uma carga valiosa. Não conhecia Elias. A mercadoria tinha um valor acima de R\$ 200.000,00 e foi carregada a noite para entregar de manha. Em caso de perda de mercadoria, a seguradora cobria a carga. Ate hoje o réu não pagou qualquer mercadoria, pois ficou devendo e mesmo deduzindo o frete ainda possuem o credito em relação ao acusado. Ocorreram três situações, uma carga roubada que o seguro pagou, e depois teve o episodio da Fiorino com carga que foi roubada e agora com o caminhão. Sinceramente não tinha como dizer quais eram os valores das cargas que ele carregava.

Álvaro disse que presta serviços elétricos no barracão da transportadora, e pelo que escutou do Anderson ele desconhecia os fatos. Carlos estava há pouco tempo trabalhando com Anderson. Um dia antes viu Anderson conversando com Carlos, onde este pedia dinheiro para o primeiro, eles discutiram. Conhece Anderson há 10 anos, e atestou os bons antecedentes do acusado. O réu fechou a transportadora.

Paulo, disse que trabalhava para o réu há dois anos e meio. Paulo disse que Carlos mandou mensagens para seu celular, e estas mensagens chegaram ao final da tarde, e eles estavam preso. Disse que Anderson estava em situação ruim porque ele perderia o serviço de transporte. Acrescentou que era motorista e os valores das cargas eram altas. A empresa tinha três caminhões e quatro veículos menores. Carregavam à noite e começavam a entrega no período da manhã. Anderson tinha acesso ao local. Não conhecia Elias. Por volta das 11:00 da manhã e que tomou conhecimento da detenção por meio de Anderson.

Pablo, policial disse que receberam a informação via copom, e o pessoal estava descarregando uma carga de um caminhão vermelho, e dois indivíduos correram para casa, e um deles foi alcançado, e quem estava no caminhão era o Carlos. Um dos rapazes se evadiu, sendo abordado Elias. Eles foram indagados e informaram que o dono da empresa tinha contratado ambos para descarregar o caminhão na residência. Ligaram para a empresa proprietária da carga, onde a mesma não reconheceu este endereço de entrega e o Carlos disse que o caminhão tinha quebrado, mas não era um local compatível para descarregar a carga. Ligaram também para o Anderson, que negou que tenha dado ordem para descarregar a carga e foi até o local. Conduziram todos para a delegacia, onde Anderson entrou como testemunha e após o delegado ouvir os reus, Anderson também ficou detido. Carlos admitiu que foi contratado pelo Anderson para desviar a carga, tanto que eles discutiram. O caminhão não estava quebrado e foi conduzido à delegacia. Não conhecia os envolvidos. Elias disse que receberia R\$ 600,00 para deixar a carga no local. O celular de Carlos foi apreendido, e ele ligou para Anderson. Não sabe se outros celulares foram apreendidos.

A princípio, vale mencionar que nenhuma restrição merece o depoimento do policial mormente quando suas declarações vêm corroboradas por outros elementos de prova e também quando não levantada qualquer suspeita fundada e demonstrada.

Nesse sentido:

"não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria um contra-senso credenciar o Estado alguém a atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado-Juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito." (TACRIM-SP JUTACRIM 30/221).

Com efeito, conforme amplamente decidido, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54), entre outros arestos (RT 530/372, 411/266, 445/382 e RJTJESP-LEX 136/476).

Ademais, seria um contra-senso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e depois lhe negar crédito quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682). Por isso, eventuais pequenas contradições entre os depoimentos prestados em Juízo, se comparados entre si e com os da fase administrativa, são naturais e reforçam a ausência de prévia combinação entre as pessoas ouvidas, ou qualquer sanha obstinada em falsa incriminação. Observa-se ainda que, "pequenas dissonâncias na prova oral não têm o condão de fazer esboroar o arcabouço probatório. O importante é constatar-se a concordância nos pontos

essenciais, desprezando-se eventuais discrepâncias, em pontos secundários, que são fruto das imperfeições do psiquismo humano" (JUTACRIM 95/262).

"O depoimento do policial é tão válido como outro desde que insuspeito e capaz de infundir, pelo seu conteúdo, incredibilidade. Por outro lado, nos termos do art. 202 do CPP, se toda pessoa pode ser testemunha, sem qualquer dúvida que os agentes podem testemunhar sobre o que viram e sentiram no cumprimento da missão. Se por/acaso outras pessoas havia no local da diligência, cumpre à defesa arrolá-las como testemunhas. Também pequenas divergências que não atingem a substância do fato não são suficientes para ilidir aprova" (RT574/401)

"PROVA CRIMINAL - Testemunha - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade - Servidores que não estão impedidos de depor - Testemunhas, ademais, que não foram sequer contraditados em Juízo - Recurso provido. Os policiais militares, como qualquer outra pessoa, não estão impedidos de depor e seus testemunhos não podem e não devem ser, de modo algum, de forma apriorística, considerando suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial, (relator Ângelo Galluci - Apelação Criminal nº 153.694-3-São Paulo-26.09.94)".

"DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO PROBATÓRIO VALIDO. - O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova". (STJ, 5.a Turma, HC 110869/SP, Rei. Ministro Arnaldo Esteves Lima, v.u., j . 19.11.2.009; pub. DJe de 14.12.2.009).

No tocante a alegação de nulidade da prova sustentada pela Defesa de Anderson, a mesma não é acolhida, de fato, o réu Carlos apos ser preso teria enviado mensagens do seu celular para o motorista Paulo, bem como, também enviou para outras pessoas de sua relação familiar conforme fls.685 da perícia que se encontra no CD, remetendo a mensagem as 11:38.

Também remeteu mensagens para outras pessoas inclusive para verificação de maquina de fliperama no final da tarde, de modo, que ou o celular ficou consigo ate o final da lavratura da ocorrência, ou estava com configuração de data e horário alterada.

E mais, os policiais sequer conheciam Paulo para remeterem mensagem para o mesmo, o que já afasta a tese da Defesa de intenção de prejudicar Anderson.

Pontua-se ainda os diversos áudios trocados entre Anderson e Carlos a respeito de entregas, combustível e ate cobrança de pagamento.

Como apontado, os policiais militares, e tampouco os cíveis conheciam os reus, e não teriam meios de acessando irregularmente o celular de Carlos, descobrir pessoas de relação comum para remeterem mensagens, ate porque, se assim fosse a propria perícia teria constatado a fraude, o que não aconteceu.

Pontua-se ainda que a conversa de Carlos com Paulo, trazia elementos que não poderiam ser criados ou induzidos pelos policiais, como por exemplo, que seria Paulo que faria o transporte no dia e que existiu a alteração, ora, como os policiais poderiam ter ciência desta informação para colocar na conversa? Esta situação já aponta que realmente o réu mandou as mensagens, ou pela manutenção do celular consigo, ou problemas de configuração de data ou ate outra forma remota de envio.

Entretanto, em relação a Anderson tem-se apenas a alegação de Carlos, o qual conforme áudios constantes na perícia teria discutido com o réu a respeito de ter sido preterido nos pagamentos, tanto que em um dos áudios a terceiro teria dito que o acusado iria ver o que faria, e logo apos manda outro áudio dizendo que estaria

parando no bairro onde ocorreu a apreensão para fazer um dinheiro, já que teve um empréstimo de um amigo negado.

De fato, as demais testemunhas não conseguiram esclarecer a participação de Anderson, sendo provável que tivesse conhecimento, já que não era a primeira ocorrência com sua empresa como destacou o representante da vítima.

Da mesma maneira Elias disse que Carlos falou que a ordem era de Anderson, ou seja, novamente a pessoa de Carlos imputou o delito a Anderson.

Ocorre que apenas as conjecturas e probabilidades de participação ou determinação em relação a Anderson permaneceram frágeis, sendo que apenas a manifestação e e mensagens de Carlos pessoa que estava em confronto com Anderson não trazem a certeza da ocorrência do delito em relação ao réu, permanecendo a prova frágil, e nesse caso a dúvida beneficia o acusado.

Com relação a Elias a situação é diversa, foi abordado descarregando a carga na residência, sem qualquer comprovação de aquisição lícita, bem como, indicou que foi contratado por um terceiro, sem nome, sem dados e sem qualificação.

Ao sustentar que foi contratado por terceiro, Elias trouxe a si o onus da prova nos termos do artigo 156 do CPP do qual não se desincumbiu, nada apresentou nesse sentido, sequer indicou estes dados aos policiais, e tampouco apresentou em juízo, o que afasta a tese de desclassificação requerida pela Defesa.

Pelo contrario, a localização dos objetos subtraídos na posse do réu, já inverte a presunção de culpa.

Nesse sentido: " em tema de furto, a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera presunção de sua responsabilidade, e , invertendo-se o ônus da prova, impõem-se-lhe justificação inequívoca. A justificação dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório... " (TACRIM - SP RT 656/303).

Realmente foi detido pela policia no ato da descarga de produtos na residência sem qualquer justificativa plausível ou aquisição lícita, restando mais do que comprovada a autoria e materialidade do delito em relação a Elias.

O concurso de agentes restou evidenciado, mormente diante da confissão do acusado Elias, além do mais pela quantidade de bens subtraídos era humanamente impossível uma única pessoa atuar sozinho para desvio da carga.

Assim a ação é parcialmente procedente para condenar o réu Elias pelo furto qualificado e absolver o réu Anderson diante da fragilidade probatória.

Passo a dosimetria da pena.

Atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, o réu é possuidor de maus antecedentes, o que leva a fixação da pena em 1/6 acima do mínimo. Presente a agravante da reincidência que resta compensada com a atenuante da confissão, não se aplicando a agravante de delito praticado em situação de pandemia, já que este fato não facilitou a prática do crime. Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, permanecendo a reprimenda em 02 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal diante da ausência de outros elementos, e o regime semi aberto para inicio de cumprimento de pena diante das condições subjetivas negativas, no entanto, considerando o tempo de prisão, reconheço como detração, para alterar para o regime aberto.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos já que incide a vedação do inciso III do artigo 44 do Código Penal, e pelos mesmos motivos não se aplica o sursis.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente ação penal, para CONDENAR como incurso no artigo 155, § 4º, incisos IV do Código Penal o réu ELIAS DOS SANTOS DE ARAUJO a pena privativa de liberdade de 02 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial aberto(já considerado o tempo de prisão como detração do semi aberto para aberto), além do pagamento de 11 dias-multa, que consiste no valor unitário em um trigésimo do salário mínimo mensal vigente no dia dos fatos (art. 49, § 1º, do mesmo Código), a partir do qual será atualizado, em conformidade com o art. 49, § 2º, primeira parte, do aludido Estatuto Penal (cfr. SEBASTIÃO DA SILVA PINTO em RT 645/255-262; TACRIM em RT 682/335, 782/614, JUTACRIM 95/45; STJ em RE 41.438-5-SP, 5ª T., Rel. Min. ASSIS TOLEDO, em D.J.U. 17/10/94, pág. 27.906; STJ - Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 91.003-RS - 3ª S - Rel. Min. Gilson Dipp - J. 13.12.99 - DJU 21.02.2000; STJ, RE 22.497/8-SP, 5ª T., Rel. Min. José Dantas, DJU 13.10.1992, p. 17.700 etc)..

Ainda julgo improcedente a ação e o faço para absolver o réu Anderson Chiarato da Costa da imputação contida na denúncia com fundamento no artigo 386 inciso VII do CPP.

Autorizo o recurso em liberdade para Elias mantendo as cautelares.

Custas pelo acusado Elias nos termos da lei, restando suspensa a exigibilidade diante da defesa dativa.

Sem custas em relação a Anderson.

Oportunamente, após o trânsito, providencie-se o necessário para o efetivo cumprimento da sanção imposta, expedindo-se a certidão de honorários da Defensora nomeada e remetendo os autos ao arquivo.

Sao Roque, 26 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA